رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥١٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٥٧ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٧/٣هـ

المَوضُوعَات

نزع ملكية - نزع عقار - امتناع عن النزع - عدم صدور قرار النزع - انتفاء المصلحة العامة - إمكانية استرداد العقار - الأصل في القرارات الإدارية الصحة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن نزع ملكية الجزء المختزل من العقار الذي يملك نصفه مشاعاً - تضمن النظام أن نزع الملكية يكون للمصلحة العامة، وأن قرار الموافقة بالبدء في إجراءات النزع يصدر من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو من ينيبونهم - الثابت أن المصلحة العامة منتفية في نزع الجزء المختزل من عقار المدعي، ولم يصدر قرار من الوزير المختص بنزع الجزء، كما أن بإمكان المدعي استرداده إلى عقاره؛ مما يتقرر معه صحة امتناع المدعى عليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١، ١/٥) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/١١هـ جاء فيها وفيما أرفقه بها وفي المرافعة أمام الدائرة أن من الجاري في ملك موكله قطعة الأرض الواقعة في الغويبة جنوب الاستاد الرياضي، حي المدينة الرياضية بمحافظة الأحساء بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٨/٧/٢٤هـ الصادر من كتابة عدل الأحساء وهي عبارة عن مزرعة، وقد اقتطعت المدعى عليها جزءاً منها يتمثل من الجهة الشمالية المحاذي للشارع العام المسفلت بمساحة قدرها (١٧٨٤,٤٠) متر مربع، هادفةً لتوسعة مسار الطريق الواقع جنوب الاستاد الرياضي، وحيث قامت الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف باستدعائه وأخذ تعهد عليه بالمراجعة بشأن مراجعة إدارة التخطيط والمساحة لاعتراض عقاره مسار الطريق بقصد إعمال الإجراءات النظامية بموجب المعاملة رقم (٤٥٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦هـ ثم اتبعت ذلك بشخوصها للموقع محل الدعوى وأصدرت تقريرها المؤرخ في ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ والمنتهي لتأكيد اعتراض العقار مسار الطريق المراد فتحه من قبلها وفيه أكدت أيضاً بضرورة مراجعة موكله للإدارة المختصة بالأمانة، وفي بداية السنة الهجرية لعام ١٤٣٦هـ شرعت المدعى عليها في أعمال التوسعة وقامت بالدخول لحرم عقاره وإلحاق القطعة من العقار محل الدعوى بالطريق من خلال تهيئتها بالمعدات وسفلتتها فأصبحت موصولة بالطريق المقتطع

من المزارع المجاورة له، ودون أن تقوم بتعويضه عن الجزء المقتطع والمختزل لصالح الطريق الذي تعمل عليه رغم مراجعته لها مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى ويؤكد ذلك قيامها بتعويض المجاورين له مع استمرار حرمانها للمدعي، وقد تقدم موكله بتظلم لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ بخطاب وارد برقم (٤٢٠٠٧٨٥٥٠٩) يشكو فيه تأخر التعويض بسبب الامتناع عن إعمال الإجراءات النظامية، ومعه استمر الامتناع عن الاستجابة لطلباته المشروعة نظاماً، ولأن الحق تبارك وتعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ولقول النبي ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم عليكمَ حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا..."، ولأن النظام الأساسي للحكم نص في المادة (١٨) على أن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً، وبالاستناد أيضاً للمادة الأولى والثانية من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وعليه يطلب موكله الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بامتناعها عن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لنزع ملكية المقتطع من العقار والمبين أوصافه في مستهل الصحيفة، مرفقاً نسخة من صك صادر عن كتابة العدل الأولى بالأحساء رقم (...) وتاريخ ١٤١٨/٧/٢٤هـ ومفاده: أن المزرعة محل الدعوى تبلغ مساحتها (٨٠,٠٠٠) متر مربع، وهي مملوكة للمدعي نصفاً شائعاً، ونسخة من خطاب صادر عن رئيس بلدية

الهفوف بالرقم (٤٥٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٦/١/١٢هـ موجه إلى مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمساحة ومفاده: أنه إشارة إلى المعاملة رقم (٤٠٤٠٠) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦هـ بشأن موضوع المواطن (...) والمواطن (...) حي (المدينة الرياضية)، حيث أن المزرعة تعترض مسار الطريق المراد فتحه جنوب الاستاد الرياضي، تتم الإفادة بأنه تم الاتصال على المواطن (...) والمواطن (...) ولم يتجاوب معنا، أما بالنسبة للمواطن (...) (المدعي) تم أخذ تعهد عليه بمراجعة إدارة التخطيط، ونسخة من تقرير صادر عن مراقب المدعى عليها ومفاده: أنه تم الشخوص على مزرعة المدعي وهي تعترض مسار الطريق المراد فتحه وعليه سرعة المراجعة والتنسيق مع قسم التخطيط والمساحة خلال (٢٤) ساعة، ونسخة من رفع مساحي يوضح حدود وأبعاد مساحة المزرعة محل الدعوى صادر عن مكتب (...) والتخطيط بتاريخ ١٤٤١/١/١٢هـ ومفاده: أن مساحة العقار حسب الصك (٨٠,٠٠٠) متر مربع، ومساحة العقار حسب الطبيعة (٧٨٢١٥,٦٠) متر مربع، ومساحة الجزء التابع للعقار -حالياً شارع مسفلت- (١٧٨٤,٤٠) متر مربع، وصور جوية للمزرعة مشار فيها إلى المساحة التي يدعي اقتطاعها، وصورة لشارع مسفلت بجانب سور مزرعة، ونسخة من خطاب صادر عن المدعي بالرقم (٤٢٠٠٧٣٢٣٤٢/٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ موجه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ومفاده: التظلم من تأخر المدعى عليها عن تعويضه عن الجزء المقتطع من مزرعته والتظلم أيضاً من إنكار الممثل القانوني للمدعى عليها تنفيذ الطريق ضمن مزرعته لدى المحاكم،

فسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبق صدور حكم في ذات الطلب -وفق المشار إليه في تظلمه لوزير الشؤون البلدية-؛ فأجاب بسبق صدور حكم من المحكمة الإدارية بالدمام لكنه لا يتعلق بالطلب في هذه الدعوى؛ فطلبت منه الدائرة إرفاق نسخة من الحكم؛ فقدم ممثل المدعى عليها مذكرة مفادها: أنه سبق الفصل في نفس موضوع الدعوى وصدر فيها الحكم في الدعوى رقم (١٨٩٩) لعام ١٤٤٠هـ من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ والمنتهي برفض الدعوى رقم (١٨٩٩) لعام ١٤٤٠هـ المقامة من (...) ضد أمانة الأحساء، وتم تأييد الحكم من قبل الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بجلستها المؤرخة في ١٤٤٢/٨/٢٣هـ، مرفقاً نسخةً من حكمٍ صادرٍ عن الدائرة الإدارية الخامسة عشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام في الدعوى رقم (١٨٩٩) لعام ١٤٤٠هـ بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ في دعوى تقدم بها المدعي ضد المدعى عليها ونص في أسبابه على: ((لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل عن عدم انتفاع موكله بالنصف المشاع من العقار -المملوك بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٨/٧/٢٤هـ الصادر عن كتابة عدل الأحساء- اعتباراً من تاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ، فإنه يهدف إلى: إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ بتقدير أجرة المثل)) وانتهى منطوقه برفض الدعوى، وحكم آخر صادر عن ذات الدائرة في ذات

الدعوى والأطراف بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ ونص في وقائعه على: ((فأصدرت الدائرة حكمها في يوم الأربعاء ١٤٤٠/١١/٢١هـ القاضي: برفض الدعوى؛ لعدم ثبوت منع موكله من الانتفاع بالعقار. وباستئناف المدعي على حكم الدائرة بالطلب رقم (٣٠٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ أمام محكمة الاستئناف الإدارية الموقرة بالمنطقة الشرقية؛ أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية حكمها في الاستئناف ذي الرقم (٦٩٩) لعام ١٤٤١هـ، والقاضي: بإلغاء حكم الدائرة، وإعادة الدعوى إلى الدائرة؛ لمعاودة نظرها. وبإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ؛ عاودت الدائرة نظرها، وفيها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل عن عدم انتفاعه بالعقار، والمتمثل في عدم إيصال التيار الكهربائي، وعدم منحه رخصتي التسوير والبناء، منذ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ وإلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل عن القدر المقتطع للعقار منذ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ؛ فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت عدم الانتفاع بما ذكر سلفاً))، ونص في أسبابه على: ((لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل عن عدم انتفاعه بالعقار الذي يملك نصفه ملكاً مشاعاً منذ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ كما يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل عن القدر المقتطع من العقار الذي يملك نصفه ملكاً مشاعاً منذ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ، فإن الدعوى مشمولة بولاية المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم، وانتهى منطوقه إلى رفض الدعوى)) ونسخة من حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في الاستئناف المقدم لديها بالرقم (٦٧٠) لعام

١٤٤٢هـ بشأن الحكم في الدعوى رقم (١٨٩٩) لعام ١٤٤٠هـ وانتهى منطوقه بتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام في الدعوى رقم (١٨٩٩) لعام ١٤٤٠هـ، فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى، فقدم مذكرة مفادها ما يلي: أولاً: قام المقاول بالبدء بالأعمال في عام ٢٠١٤م-٢٠١٥م، ولم يتم استكمال أعمال السفلتة للطريق نظراً لتعارض المزرعة مع مسار الطريق، وبناءً على ذلك تم التوقف قبل حد ملكية مزرعة المدعي ولم يتم التعدي عليها، ثانياً: إن المدعى عليها لم تقتطع أي جزء من مزرعة المدعي ولم يتم التعدي أو وضع اليد على ذلك، حيث يوجد لدى الأمانة مخططات خاصة بتعديل عرض الشارع الشمالي من (٢٠) إلى (٤٠) متر مربع وكذلك الحال أيضاً للشارع الشرقي من (٢٠) إلى (٤٠) متر مربع والذي يتطلب من المالك (المدعي) عدم البناء إلا على بعد (٢٦) متر مربع من حدود الملكية للجهتين، وذلك بتوفير عرض الشارع بالإضافة إلى الارتداد كشرط إلزامي ويرخص (١٠٪) من البناء حسب الترخيص الزراعي بما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، مرفقاً صورةً من شارع مسفلت منتهي بطريق ترابي وبجانبه سور مزرعة، وصوراً جويةً للمزرعة -محل الدعوى-، فقدم وكيل المدعي مذكرة مفادها ما يلي: أولاً: يظهر جلياً من جواب المدعى عليها اتفاقها مع ما ذهب إليه موكله في دعواه من وجود مشروع اقتطاع وسفلتة الطريق في الموقع المبين سلفاً، وهو يعد بذلك إقراراً منها، ثانياً: أقرت المدعى عليها بالتقدم في أعمال مقاولة المشروع حتى التوقف عند موقع تدعي أنه لا يلحق

بملك موكله؛ ويفهم من قولها بالضرورة اختزالها جزء من المزارع السابقة لملك موكله وهو ما يعني قيامها بتعويضهم دون موكله، ثالثاً: المدعى عليها استدلت بعدم تجاوزها لملك موكله؛ بصور حية للموقع ويظهر أن دليل النفي هو ذاته دليل الإثبات الذي تقدم به موكله؛ إذ الصور المقدمة منها هي ذاتها المرفقة مسبقاً من قبل موكله في الدعوى وهي جزء من ملكه وفقاً لصك الملكية المرفق في الدعوى ويؤيده المخطط الهندسي (الكروكي)، رابعاً: بشأن قولها اعتراض المزرعة لمسار الطريق مما جعلها تتوقف؛ فهو قول تناقض به نفسها حيث إن المزرعة تقع عند نهاية الطريق وهي محاذية لذات المستوى مع المزارع السابقة وبنفس المستوى الطولي دون انحراف، إذ الطريق يبدأ من الغرب ويمر بمزرعتين وينتهي عند ملك موكله؛ فهل المدعى عليها تفاجأت باعتراض المزرعة للطريق بعد اقتطاعها جزء من المزارع السابقة وتوسعة الطريق، والصحيح أنها علمت مسبقاً وتعلم أيضاً حدود ملك موكله إذ قامت بالنزول للموقع واستدعت موكله وملاك المزرعتين المجاورتين، تمثل ذلك في خطاب رئيس بلدية الهفوف الموجه لمدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة المؤرخ في ١٤٣٦/١/١٢هـ ونص الحاجة منه: بخصوص موضوع المواطن (...) والمواطن (...) حيث إن المزرعة تعترض مسار الطريق المراد فتحه جنوب الاستاد الرياضي، وعليه نفيدكم أنه تم الاتصال على المواطن (...) والمواطن (...) ولم يتجاوب معنا، أما بالنسبة للمدعي تم أخذ تعهد عليه بمراجعة إدارة التخطيط المساحة، ويفيد بالضرورة أن جميع المزارع تعترض مسار الطريق وليس مزرعة موكله حتى يتم

التوقف قبلها كما زعمت المدعى عليها، خامساً: بالإضافة للبينات التي تقدم بها موكله واستعداده لتقديم شهود بصيرين بطبيعة الحال، فهو يلتمس من الدائرة توجيه من يلزمه بالشخوص للموقع لتطبيق صك الملكية على الواقع، لتأكيد انتساب القطعة لحرز موكله، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار هذا الحكم.

الأسْبَاب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ بشأن استكمال إجراءات نزع ملكية الجزء المختزل من العقار الذي يملك نصفه مشاعاً بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٨/٧/٢٤هـ الصادر عن كتابة العدل الأولى بمحافظة الأحساء؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة... ويعد في حكم القرار الإداري رفض

جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه"؛ ذلك أن مقر المدعى عليها محافظة الأحساء. وعن قبول الدعوى، فبما أن دعاوى الإلغاء يشترط لقبولها شرطان، هما: ١-التظلم إلى الجهة مصدرة القرار إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية. ٢-التقيد بمدة الستين يوماً في التظلم من القرار أمام مصدريه وفي قيد الدعوى أمام المحاكم الإدارية بعد ذلك؛ استناداً لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في الفقرة الرابعة منها والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ"، وبما أن المدعي قد تظلم لدى المدعى عليها بالمعاملة رقم (٢٤٠٠٧٣٢٣٤٢/٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ ولم تجبه المدعى عليها، ثم تقدم بالدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٨/١١هـ، وبما أن القرار المتظلم منه قرار بالامتناع، كما أن المدعى عليها لا تزال ممتنعة من اتخاذ الإجراءات النظامية حيال استكمال

الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ مما يعد قراراً مستمراً ومتجدداً؛ وبالتالي تعد هذه الدعوى مستوفية للشرطين المذكورين آنفاً؛ وعليه تكون مقبولة شكلاً: لوجود التظلم قبل قيد الدعوى من جهة، ولاستقرار قضاء الديوان على أن المواعيد بشأن ذلك تظل مفتوحة ومتجددة من جهة أخرى. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر عن الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام في الدعوى المقيدة لديها بالرقم (١٨٩٩) لعام ١٤٤٠هـ والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في طلب الاستئناف رقم (٦٧٠) لعام ١٤٤٢هـ؛ ذلك أنه باطلاع الدائرة على الحكم تبين لها أن الطلب في تلك الدعوى كان محصوراً في إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل عن عدم انتفاع المدعي بالعقار، وإلزامها أيضاً بدفع أجرة المثل عن القدر المقتطع من العقار، فهو أشبه ما يكون بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تعدي المدعى عليها على الأرض وحرمانه من منافعها الفائتة بسبب ذلك، أما الطلب هنا فهو منصب على تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على أرضه واستكمال الإجراءات التي أوجبها المنظم فيه، يؤكد ذلك تكييف مصدري الحكم -محل استدلال المدعى عليها- للطلبين المنظورين أمامهم وجعلها مشمولة باختصاص المحاكم الإدارية بموجب الفقرة (١٣/ج) من نظامه والتي نصت على: "دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"؛ وعليه

فإن الطلب هنا مختلف عن ذلك الطلب ولم يتم الفصل فيه. وعن موضوع الدعوى، فبما أن المدعي يؤسس لصحة طلب استحقاقه بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، حيال استكمال إجراءات نزع ملكية الجزء المختزل من العقار الذي يملك نصفه مشاعاً بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٨/٧/٢٤هـ الصادر عن كتابة العدل الأولى بمحافظة الأحساء، بما أفهمته المدعى عليها من الخطاب الصادر عن رئيس بلدية الهفوف بالرقم (٤٥٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٦/١/١٢هـ والموجه إلى مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمساحة بشأن المزارع التي تعترض مسار الطريق المراد فتحه جنوب الاستاد الرياضي والذي أفاد فيه أن جملة من المزارع تعترض مسار الطريق ومنها مزرعة المدعي، وما أفهمته من التقرير الصادر عن مراقب المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ والذي أفاد فيه أنه تم الشخوص على المزرعة الذي يملك المدعي نصفها مشاعاً وهي تعترض مسار الطريق المراد فتحه وعليه سرعة المراجعة والتنسيق مع قسم التخطيط والمساحة، وما ظهر له من الرفع المساحي الذي بين وجود جزء تابع للعقار وحالياً شارع مسفلت (٤٠, ١٧٨٤) متر مربع، وبما أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار قد علق وجوب إكمال إجراءات استكمال النزع بصدور قرار بالموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية من الوزير المختص، وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الخامسة: "يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية

للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم، على أن يرفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتاب العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك"، وقد انتفى قرار الموافقة من الوزير المختص -وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان- بالبدء في إجراءات نزع الجزء المختزل من أرض المدعي، كما أن المادة الأولى من ذات النظام أجازت لجهات الإدارة النزع وفق ضوابط أهمها تحقق المنفعة العامة، ولم توجب بأي حال نزع ملكيات الأفراد دون تحقيق منفعة عامة، إذ نصت المادة الأولى منه على أنه: "يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية"، وبما أن المدعي يتمسك بالمطالبة بنزع جزء من ملكية مزرعته لتكون من أملاك الدولة بناءً على إفهامه بذلك دون صدور قرار من الوزير المختص، كما أن المدعى عليها عبر ممثلها نفت الحاجة لاقتطاع جزء من عقار المدعي لتعارضه مع الطريق، وحيث إنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة من العيوب، وعبء إثبات خلاف ذلك يقع على الطاعن فيها؛ لكونه يدعي خلاف الظاهر، علاوة على أن البين أنه لا حاجة ولا مصلحة عامة في اقتطاع جزء من عقار المدعي لصالح مشروع معتمد في الميزانية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة

إلى صحة امتناع المدعى عليها عن استكمال إجراءات نزع ملكية عقار المدعي حيال الجزء الذي يدعي اقتطاعه منه، وتنتهي معه إلى منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك ما قد يرد من أن المدعى عليها قد استولت على جزء من العقار حسب الرفع المساحي الصادر عن مكتب (...) بتاريخ ١٤٤١/١/١٢هـ والذي وضح حدود وأبعاد مساحة المزرعة محل الدعوى، وأفاد بأن مساحة العقار حسب الصك (٨٠,٠٠٠) متر مربع، ومساحة العقار حسب الطبيعة (٧٨,٢١٥,٦٠) متر مربع، ومساحة الجزء التابع للعقار وحالياً شارع مسفلت (١٧٨٤,٤٠) متر مربع؛ ذلك أن المدعي والحال ما تقدم بإمكانه ضم المساحة التي يزعم اقتطاعها إلى عقاره دون الحاجة إلى الحكم بنزع الملكية، لا سيما مع إقرار المدعى عليها بعدم الحاجة إلى النزع، علاوة على أنه بإمكانه رفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة المختصة بنظر ذلك، لا في إلزام المدعى عليها باستكمال إجراءات الاقتطاع مع انتفاء حاجة الجهة وانتفاء المصلحة العامة.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٥١٢) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد أمانة الأحساء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.